m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.USCITA.0010587.19-01-2024

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE

DIVISIONE VII – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE

Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S.
ilva@ilvapec.com

E, p.c.: Ai destinatari in elenco allegato

Oggetto: ID 7/ **3918** - Sito di Bonifica di Interesse Nazionale di "TARANTO".
Proponente: **Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S.**
Istanza di avvio del procedimento per l'approvazione dell'analisi di rischio ai sensi del D.lgs. n.152/2006, in conformità al Decreto Direttoriale n.269 del 22/12/2021. Conferenza di servizi istruttoria in modalità asincrona di cui all'art. 14, comma 1, della legge 241/90.
Comunicazione di motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/90.

Si fa riferimento alla Conferenza di servizi istruttoria in oggetto, indetta con nota protocollo n. 191250.23-11-2023 per l'esame del documento *"Area di competenza ILVA S.p.A. in A.S. – LAND E – EX SIDERCOMIT. Indagini di Caratterizzazione ai sensi del D.lgs. 152/06 Parte IV Titolo V. Decreto di approvazione n. 123 del 23/07/2021. Trasmissione relazione di validazione ARPA Puglia degli esiti della Caratterizzazione unitamente all'Analisi di rischio Sito Specifica ai sensi del D.lgs. n.152/2006, in conformità al Decreto Direttoriale n.269 del 22/12/2021"* per l'area denominata LAND E – EX SIDERCOMIT trasmesso dai Commissari Straordinari ILVA S.p.A. in A.S. nota del 16 novembre 2023, acquisita al protocollo del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica al n. 190104 del 22 novembre 2023, per rappresentare quanto segue.

A seguito dell'indizione della Conferenza di Servizi, con la nota sopra richiamata, sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- ISPRA nota prot. n. 071891/2023 del 29/12/2023, acquisita al protocollo del MASE al n. 154 del 02/01/2024;
- ARPA nota prot. n. 0219 - 2.7.3 - 02/01/2024 acquisita al protocollo del MASE al n. 0000888 del 03/01/2024;
- INAIL nota prot. n. 122 del 09/01/2024 acquisita in pari data al protocollo del MASE al n. 3679;

Le seguenti osservazioni contenute nei pareri sopra richiamati, a titolo d'esempio non esaustivo, costituiscono motivi ostativi alla conclusione positiva del procedimento:

Tuteliamo l'ambiente! Non stampate se non necessario. 1 foglio di carta formato A4 = 7,5g di CO_2

Via Cristoforo Colombo, 44 – 00147 Roma Tel. 06-5722-3001/3002 -
e-mail PEC: USSRI@PEC.mite.gov.it

Firmato digitalmente in data 19/01/2024 alle ore 13:18

- ISPRA/ARPA *"... in merito ai materiali di riporto, si ritiene opportuno evidenziare che tutti i campioni di eluato sono risultati non conformi e che il piezometro di valle PZ5, uno di quelli individuato come POC, è risultato non conforme per i medesimi analiti eccedenti i limiti del D.M. 5/2/98 nei succitati campioni, ovvero alluminio, ferro e manganese, oltre a arsenico e triclorometano. (...) rappresentando, di fatto, una possibile prima linea di evidenzia circa la possibile lisciviazione dei contaminanti dai riporti in falda.*
  T…nelle more di una possibile nuova valutazione del rischio conformemente alle Linee guida citate, al fine di poter meglio valutare la sussistenza di tale via di migrazione, si ritiene opportuno eseguire dei monitoraggi periodici della falda, anche implementando la rete di monitoraggio con altri piezometri ubicati in prossimità del confine del sito sia a monte che a valle idrogeologica, così come proposto dalla stessa Società al capitolo 8….Per quanto riguarda la contaminazione rilevata in falda, si rappresenta che le due sorgenti individuate dalla Società corrispondono a due poligoni di Thiessen individuati dai piezometri PZ2 e PZ5, che, con il PZ3 sono stati posti coincidenti, con i POC. Poiché in tali punti, per definizione, deve essere garantito il rispetto delle CSC, si ritiene superflua l'elaborazione dell'Analisi di Rischio…";

Si chiede pertanto di presentare, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della presente, osservazioni in merito ai rilievi effettuati nei pareri sopra citati, eventualmente corredate da documentazione integrativa. Si evidenzia, in proposito, che, in assenza di comunicazioni entro il termine indicato, si procederà all'adozione della decisione finale.

Qualora, invece, codesta ILVA S.p.A. in A.S. comunichi, entro il medesimo termine di 10 giorni, che intende presentare, , una nuova ADR sulla base delle prescrizioni formulate dagli Enti e che tenga conto delle "Linee Guida per la gestione dei materiali di riporto (MdR) nei siti oggetto di procedimento di bonifica" (Linee Guida n.46/23 approvate con Delibera del Consiglio SNPA n.210/23 del 7/6/20823) e "Indicazioni per l'applicazione dell'analisi di rischio ai materiali di riporto all'interno dei siti oggetto di procedimento di bonifica" (Linee Guida SNPA n.46bis/23 – appendice delle LL.GG. 46/23 – approvate con Delibera del Consiglio SNPA n.226/23 del 30/11/2023), si procederà, una volta pervenuta la nuova documentazione, ad avviare un nuovo procedimento amministrativo mediante indizione di apposita Conferenza di Servizi.

La documentazione sopra citata è disponibile per la consultazione sul portale Istituzionale Boni-fica di siti contaminati- della scrivente Direzione Generale al seguente link: bonifichesiticontamina-ti.mite.gov.it, in corrispondenza dei campi SIN e AREA inserire rispettivamente "TARANTO" e "3918".

Il Dirigente
Ing. Luciana Distaso
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

Elenco indirizzi

Ministero delle Imprese e del Made in Italy
Direzione generale per la politica industriale,
l'innovazione e le piccole e medie imprese
dgpiipmi.dg@pec.mise.gov.it

Regione Puglia Dipartimento ambiente,
paesaggio e qualità urbana
dipartimento.ambiente.territorio@pec.rupar.puglia.it

Sezione Ciclo rifiuti e bonifiche
serv.rifiutiebonifica@pec.rupar.puglia.it

Sezione Autorizzazioni ambientali
servizio.ecologia@pec.rupar.puglia.it

Sezione Difesa del Suolo e rischio sismico
serviziodifesasuolo.regione@pec.rupar.puglia.it

Alla Provincia di Taranto
protocollo@pec.provincia.ta.it

All'ASL di Taranto Dipartimento di Prevenzione
dipartprevenzione_spesal.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI TARANTO
Direzione Ambiente Salute e Qualità della Vita
protocollo.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
ambiente.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it

COMUNE DI STATTE
comunestatte@pec.rupar.puglia.it

Al Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
ISPRA
protocollo.ispra@ispra.legalmail.it

ARPA Puglia Direzione Generale
dir.generale.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Dipartimento di Taranto
dap.ta.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

All'ISS
protocollo.centrale@pec.iss.it

All'INAIL
Dipartimento Innovazioni Tecnologiche e Sicurezza degli Impianti,
Prodotti ed Insediamenti Antropici
dit@postacert.inail.it

Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per il coordinamento amministrativo
Rappresentante unico delle amministrazioni statali
c.a. Dott.ssa Donatella Romeo
segreteria.dica@mailbox.governo.it